

עין משפט
גד מצוה

יז א מיי פ"ו מהלכות מירות הלכה טו: יח ב מיי ש"ס הלכה יב:

תורה אור השלם

- ↑ וְשֵׁשֶׁת הַבָּתָּן אַחַד לְחֻטָּאת וְאֶחָד לְעֹלָה וּכְפָר עֲלֵיו מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנֶּפֶשׁ וּקְדָשׁ אֶת רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא:
- ↑ וְהָיָה לֵךְ אֶת יָמֵי נִזְרֹו וְהָבִיִּא כֶּבֶשׂ בֶּן שָׁנָה לְאֶזְנוֹיָם וְהִרְאֶשְׁנִים וְקָלוּ בִּי טָמֵא בַמִּדְבָּר ו יב

נוסחת הריב"ן

[א] לזו כרבי: [ב] נקטנו כה גבי ויזה ממשמט: [ג] שיהא: [ד] מחוסר זמן הוא להקריבו דלניי שמיני נמי הוּא שעה שראוי להביא קרבן ואי נטמא ביום שמיני מייביע קרבן על כל אחת ואחת. והשאר ילמד: [ה] זמן מחוי להקריב: [ו] דמתיב כהו: [ז] ואעפ"י [ח] כד"י כמזבז כלן כוה"ל והי"א ותיכ"ה קרבן א' על הכל עד שיביא אשמו הביא אשמו ונטמא הביא אשמו ונטמא מביא קרבן על כל אחת ואחת ביאח טעמחו ולא הביא אשמו מונה א"י ממחלין בו' והשאר ילמד: [ט]וע' כי נראה עי'סן: [י] שתי: [י'] כד"י כמזבז כלן כוה"ל: לפי שמיני' בכל השמטות שזכורה שכן מעבדין כדלמרינן הביא כפרתו אוכל נקדשים כן אשמו מעכבו בו': [כ] יתחיל: [ל] כל בעת מיעוטא דהא לא אכל אחת משום טומאה ולא משום מירות בו': מן כד"י כמזבז זה הדבור לעיל כה"ל:

מוסף רש"י

לילה לאו מחוסר זמן הוא. אין מחוסר זמן נמי שנוע לילו להקריב קרבנותיו (חגיגה ט:).

פי' הרא"ש

ביום ההוא לפה לי תנחו ענין לד'. כלומר ביום ההוא של תגלתחו: לוקמה כו' וכו' שנטמא בליל ח' דקרי' ביה טומאות הריבה דמתחיל' ליל ח' ולזה עליו נזירות טהרה וחדא קרבן הוא דמיימי דאבותי לא יצאת שעה שראוי להביא קרבן עד למחר. ומדלא מוקי לה הכי ש"מ קסבר לילה לאו מחוסר זמן. וכל דבר שזמנו ביום מתחלת הלילה יש לו דין היום אע"פ שאינו מביא קרבן בלילה הילכך מביא ב' קרבנות: הא כהא תליא. כלומר לא מצית למפשט דלילה לאו מחוסר זמן הוא מדלא אוקמה בו' דאפי' אי לילה מחוסר זמן לא מצי לאוקמה בו' דאי אמרת לילה מחוסר זמן אימת מחוי לקרבן נזיר מצפרא טהרה נמי לא חיללא עד צפרא דוכפר וקדש את ראשו בשעה הראויה להביא קרבן חייל עליה נזי' טהרה וכי נטמא בלילה טומאה אריכתא הוא. ואי אמרת לילה לאו מחוסר זמן נזי' טהרה חלה מאורתא וכי נטמא בלילה מביא קרבן על כל וא' כמו שנטמא ביום ח': גופא נטמא בו וכי. הך גופא לא הוי כשאר גופא שבתלמוד אלא משונה שהרי לא הביא זאת בהרייתא לעיל אלא משום דרבי ורבי יוסי איירי לעיל בהך עניינא אמרי גופא : מתחיל ומונה מיד. פ"י מיד בו' אחר שהוא וטבל דס"ל דנזי' טהרה חיילא בו' כו' יוסי בר יהודה. וכן מוכח לקמן פ' כ"ג דתנן ואינו מתחיל למנות עד שיטהר ומיבעי ליה בגמ' עד שיטהר בו' ומני ר"א היא. והאי דקיס ליה לתלמוד הכי ולא בעי לפורשי מתחיל ומונה מיד בח' אע"פ

יח:

וְרָבִי בַּיּוֹם הַהוּא לָמַח לִי. דממלא ידעין דאשמיני קאי: **אע"פ** שֵׁאל הביא קרבנותיו. דפשטיה דקרא משמע דלא חייל עליה מירות עד שיכפר בעולה ובחטאת דכתיב בקרא [קודס] וקדש ראשו והשתחא אחי יתורא בדיוס ההוא לאשמועינן דחייל עליה מירות ביוס

שמיני אע"פ שלא הביא קרבנותיו: **לוקמה** ברבי ובגון שנטמא בד"ה שמיני. דחייל עליה

מירות קודס בזהא קרבנותיו וז"ג [דחול'] פ"י כיון [דמרבצין] לרבי ביוס השמיני אע"פ שלא הביא קרבנותיו א"כ גם כליל שמיני חייל עליה מירות ושייך² ליוס שמיני ומעמה נוקי למתני' כרבי דנטמא כליל ח' דכיון דחייל עליה מירות טומאות הרבה יש כאן ומ"מ פוטרי עזמו בקרבן אחד לפי שלא ילא שעה אחת הראויה להביא קרבנותיו דלחן מקריצין קרבנות כלילה מביוס וזומו מדלא מוקי לה הכי נימא קסבר ליליא לאו מחוסר זמן הוא פ"י ולא לענין שיוכל להקריבו וזמן הוא אלא דחשצין ליה כיהא לשעה שראוי להקריב קרבנותיו ולא יפטר בקרבן טומאה אחד: **הא** בהא ת"יא. ולא מני אחיא כרבי: **ה"ג** אי אמרת כ"הא מחוסר זמן אימת מיימי קרבן עד צפרא נזירות נמי לא חייל עד צפרא דכפר וקדש כתיב בשעה שראויה להביא קרבן חייל מירות טהרה כ"י נטמא כלילה לא הוו טומאות הרבה אלא טומאה אריכתא ואי קסבר לילה לאו מחוסר זמן להחשב בשעה שראויה להקריב כלילה מירות נמי קרבן מחמתה ומייביץ קרבן טומאה על כל אחת ואחת: **א"ת** ספרים דגרסי' ביה גופא גופא נטמא בשביעי' בו' ולא גרסינן' דזכולה הש"ס לא גרסינן גופא אלא כשהש"ס הביא מימרא או ברייתא תחילה ומיימי אותה אגב גררר אז חוזר ואומר גופא לפרש המימרא או הצרייתא אבל ברייתא לא הביא הש"ס כלל לעיל אלא מלישנא דהש"ס לעיל

דקאמר אלימא שנטמא בשביעי': **א"ינן** מביא א"א קרבן אחד. אע"פ דס"ל דחייל עליה מירות טהרה משביעי כיון דנטמא עד שלא האיר השמיני שעה הראויה להביא קרבנותיו נפטר בקרבן אחד על טומאות הרבה אבל כשנטמא בשמיני וחזר ונטמא בח' כיון שילא לשעה הראויה להביא קרבנותיו מביא קרבן על כל אחד ואחד: **מתחיל** ומונה מיד דרבי ר' א"ע"זור וכו'. לכאורה הוי משמע דמתחיל מנין מירות טהרה שלו בשמיני⁴ אלא אי אפשר לומר כן דאי לא חייל עליה מירות טהרה שלו אלא בשמיני א"כ כי נטמא בשמיני לא סותר אלא יוס אחד ולא הוה מתחייב קרבן טומאה לרבי א"ע"זור [כדתנן] צמתני' ר"א אומר לא [צו] ביוס אלא מתחיל ומונה מיד בשביעי' דאז חייל עליה מירות טהרה מכי הזה וטבל (מכי הזה וטבל) וכי נטמא בשמיני סותר צ' ימים ומתחייב שפיר בקרבן [ב] וצטומאה לרבי א"ע"זור: **ו****חב"א** קרבן אחד ע"י חב"א עד ש"ביא חטאתו בו'. רצנן סזירא לכו דלא חייל מירות טהרה עליה עד שביא חטאתו בו'. **כך** אשמו מעבבתו. דלא חייל עליה מירות טהרה עד שביא חטאתו בו' אשמו מעבבתו. **בשרא** כ"ר' א"ע"זור אמר קרא וקדש ראשו ביום ההוא. מיותר ציוס ההוא לרבות ביוס השביעי דמשביעי חייל עליה מירות טהרה דפרשיטא לעיל לר"א ולשון הש"ס דקאמר אע"פ שלא הביא קרבנותיו הוי פירושו אע"פ שלא הביא קרבנותיו דרבי ציוס ההוא מיותר לומר לך אע"פ שלא הביא קרבנותיו דההוא ודאי הוי פירושו לרבות יוס שמיני דוקא משהאיר הצקר אבל אליצא דר"א אחא [לרבות] אפילו יוס השביעי כדפי': ולרצנן ההוא אע"פ שלא הביא אשמו. אע"ג שכל אשמות שזמורה מעכבות הכא מרצין מההוא דלא מעכב ליה מלחול עליה מירות טהרה: אלא לר' ישמעאל ההוא מאי אחא לרצוי אמר לך אע"פ שלא הביא עולמו: **ו****ר****ב****נן** ע"הא לא בעיא מיעוּטא דדורון בע"אמא הוא. וא"ת מ"ט דרבי ישמעאל שפיר קאמרי ליה רצנן וי"ל משום דחטאת ועולה כתיבי צחד קרא והדר כתיב וכפר עליו וקדש ראשו דס"ד דאע"ג דעולה דורון הוא כיון דאקדמיה קרא לוקדש ראשו לא חייל עליה מירות טהרה עד דמייתי לעולה נמי קא משמע לן ההוא לומר אע"פ שלא הביא עולמו ומסתברא לאוקמי לעולה ולא לחטאת דעיקר כפרה צחטאת וא"ת מנא ליה להש"ס לעיל לומר בפשיטות אליצא דרבי דההוא (מפרש) מרבה אע"פ שלא הביא קרבנותיו פ"י משהאיר השמיני חייל עליה מירות טהרה דלמא לא מרבה רבי אלא הביא חטאתו ולא אשמו או כר' ישמעאל

מי שאמר פרק שלישי נזיר

ורצ חסדא מאי דוחקיה לאוקמיה כרבי יוסי יהודה לוקמהו **כרבי**. ומשכחת ^[א]לה דלית צהו טומאות הרבה: **כגון דחויא כליל שמיני**. כלומר דנטמא כליל שמיני והאי דאמר דחויא לאו דוקא הכא אלא איידי ^[ב]דנקיט לה צמק' כריתות ^[ג]. נקטיה להכא וחזר ונטמא כליל שמיני דטומאות הרבה איכא מכיון דנטמא כליל ח' וחיילא עליה טהרה ואינו חייב עליהן אלא קרבן אחד לפי שעדיין לא הגיע יוס שמיני ^[ד]שהיתה שעה הראויה להביא זהא קרבן: **ומדלא מוקים לה**. רצ חסדא ככה"ג ואליצא דרבי תיפשוט מינה דלית ליה לרצ חסדא דלילה לאו מחוסר זמן הוא ^[ה] דאס נטמא כליל שמיני הוה כנטמא ביוס שמיני דנטמא בשעה שראויה להביא קרבן אע"ג דאינו קרב עד היום ^[א] דמאי הלילה ליוס וחייב קרבן על כל אחת ואחת: **אמר רצ אדא צר אהבה**. אפילו אי אית ליה לרצ חסדא דלילה מחוסר זמן הוא אכתי לא מתוקמא ליה כרבי דהא צהא תליא: **דאי אמרס לרבי מחוסר זמן הויא אימס מיסתוי לקרבן לצפרא וגזירות טהרה נמי לא חיילא עליה עד צפרא**. והילכך כי מיטמי כליל שמיני כולה טומאה אריכתא הוה ולית לך למימר צהו טומאות הרבה ואי אמרת דלרבי אינו מחוסר זמן דלילה נמי הוזמן הקרבה ואית צהו טומאות הרבה מירות טהרה נמי חיילא מאורתא וחייב קרבן על כל טומאה וטומאה הילכך לא מיתוקמא כרבי כלל: ה"ג ס"ר נטמא בשביעי וחזר ונטמא כו'. ואית ספרים ^[ו]דגרסי ציה גופא נטמא בשביעי כו' וצבזשא הוא דקי"ל דכל היכא דכתב גופא דכבר נשנית ההיא שמעתא לעיל ואילו הכא לא נשנית כלל: **מסחיל ומונה**. למירות טהרה מיד כיון שהגיע שמיני וזאפילו שלא הביא קרבנותיו דברי ר' א"ע"זור: ^[א]**וחכ"א קרבן אחד על כל עד שביא חטאתו הביא חטאתו**

ונטמא מביא קרבן על כל אחת ואחת הביא חטאתו ולא חטאתו אלא רבי ישמעאל ההוא למה לי אמר לך ההוא אע"פ שלא הביא עולתו ורבנן עולה לא בעי מיעוטא דדורון בעלמא הוא מאי טעמייהו דרבנן דתניא י'הוויז לה' את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם מה ת"ל לפי שמצינו שכל אשמות שבתורה שהן מעבבין יכול אף זה מעכבו ת"ל

הביא חטאתו ולא הביא אשמו מונה. מירות דטהרה אבל אס לא הביא חטאתו אינו מונה. לעולם אין מתחילין למנות למירות טהרה עד שיביא חטאתו אחד מהללו ^[ט]שני מורים שמביא אחד לחטאת שאס נטמא קודם שהביא חטאתו אינו מביא אלא קרבן טומאה אחד אבל אס הביא חטאתו ולא הביא אשמו כבש צן שנמו לאשס מונה למירות ימי טהרה: **ו****י****ך אשמו מעכבו**. שלא יתחיל למנות עד שיביא אשמו: **צשלמא לר' אליעזר**. דלמר מתחיל ומונה מיד: **אע"פ שלא הביא קרבנות**. כומתחיל למנות מצו ביוס. ולרצנן אחא ליה ההוא אע"פ שלא הביא את אשמו: **אע"פ שלא הביא עולמו**. שהאחד לעולה וצלכד שהביא אשמו וחסאתמו מתחיל למנות: **משום עולה לא** ^[י]ל' **ומיעיציא**. דהיא לא אחיא לא משום עולהא) ולא משום מירות אלא לדורון צעלמא: **ומכל האשמות שזמורה מעכבין**. כדלמרינן (רצמות דף עז :;) הביא כפרתו אוכל כקדשים: ת"ל

שלא הביא קרבן. ורבנן סברי דלא חיילא עד שיביא חטאתו. ור' ישמעאל אומר אפילו אשמו. וא"ת הא דקאמר רב חסדא לעיל אי בנטמא בח' הרי יצאת שיה שראוי להביא בה קרבן מגליה דר' דלא רבינא ודלא כר' ישמעאל. וי"ל דלישנא דמילתיה דר' משמע ביה הכי מדקאמר ביה הבאת קרבנותיו בסתם ולא פירש עד שיביא חטאתו או אשמו. משמע דהיוס גורם אע"פ שלא הביא כלל. ורבנן ההוא אע"פ שלא הביא אשמו. דוקדש את ראשו כתיב בתר ב' תורים או ב' בני יונה כתיב וקדם אשס לומר לך אפילו לא הביא אשמו: אע"פ שלא הביא עולמו (דמסילא) [דמעולת] סליק דעולה וי"ל

שלא הביא קרבן. ורבנן סברי דלא חיילא עד שיביא חטאתו. ור' ישמעאל אומר אפילו אשמו. וא"ת הא דקאמר רב חסדא לעיל אי בנטמא בח' הרי יצאת שיה שראוי להביא בה קרבן מגליה דר' דלא רבינא ודלא כר' ישמעאל. וי"ל דלישנא דמילתיה דר' משמע ביה הכי מדקאמר ביה הבאת קרבנותיו בסתם ולא פירש עד שיביא חטאתו או אשמו. משמע דהיוס גורם אע"פ שלא הביא כלל. ורבנן ההוא אע"פ שלא הביא אשמו. דוקדש את ראשו כתיב בתר ב' תורים או ב' בני יונה כתיב וקדם אשס לומר לך אפילו לא הביא אשמו: אע"פ שלא הביא עולמו (דמסילא) [דמעולת] סליק דעולה

מסורת הש"ס

- ↑ חגיגה ט: ושם נסמנן.
- ↑ שבת קלה: וש"ן.
- ↑ [לקמן דף.י.] ד' [נפסחים גט. ע"ש ערכין כה. ע"ש].
- ↑ י"ל טומאה שטמ"ק.

הגהות הב"ח

(א) גמ' חיילא מאורתא תנו רבנן נטמא בשביעי: (ב) שם כך אשמו מעכבו: (ג) שם כ"ג אשמו מעכבו: (ד) רש"י ד"ה ורב חסדא וכו' לוקמה וכו' ומשכחת לה לרבי דלית צהו טומאות הרבה כגון כל"ל והד"ה: (ה) ד"ה משום עולה לא בעיא מיעוט דההוא דעולה לא אחיא לא משום כפרה ולא משום:

גליון הש"ס

גמ' הביא חטאתו. עיין לקמן דף טו ע"א מד"ה וסופרין: תוס' ד"ה מתחיל ומונה מיד כו' אלא אי"א לומר כן. עי' לקמן דף עז ע"ב:

הגהות הגר"א

[א] גמ' א"ע"זור נחחק. (ובזה א"ל לבי"מ שדחוק המוס' בזה לגרסא דין ר"ה): [ב] שם א"ע"זור נחחק:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] רש"י ד"ה ומדלא מוקיין לה וכו' אע"ג דליתו קרב עד היום רמיא וכו' כל"ל: [ב] תודה' מתחיל ומונה מיד דברי ר"א וכו' ממי הזה וטבל וכו' נטמא בשמיני וכו' ומתחייב שפיר בקרבן טומאה לר"א כל"ל:

הגהות התוספות
1. י"ל דחולא. ועי' במפרש ד"ה כגון דחולא.
2. י"ל דש"ן.
3. י"ל וכו'.
4. י"ל ולא גרסינן ליה.
5. י"ל קלט יוס הרא"י.

פי' הרא"ש (המשך)

שלא הביא קרבן לאפוקי מדרבנן דאמרי דאינו מביא קרבן על טומאתו ואינו מתחיל למנות עד שיביא חטאתו משום דר"א הוא דקאמר כמתני' לא בו ביום דאם נטמא ביום ראשון לנזירותו אינו סותר אי"כ ע"כ מדהביא קרבן על טומאתו שנטמא בח' צ"ל שהתחיל למנות נזירותו מאתמול ולקמן דקאמר ר"א היא הוה מצי למי' ר"י ברבי יהודה היא. וכן לעיל הוה מצי למימר ר"א היא: ביום ההוא אע"פ שלא הביא קרבנותיו כלומר אע"פ שלא הגיע זמן הבאת קרבנותיו דהיינו משביעי וכדירוש ר"י בר' יהודה לעיל: וארבע מחלוקות ר"י בר יהודה ור"א משביעי הוא דחיילא נזי' טהרה ור' סבר דמח' הוא דחיילא נזי' טהרה אע"פ